باب

الجهاد في أهمّ جهة كلّ سنة وان خاف محاربا كزيارة الكعبة فرضُ كفاية ولو مع والٍ جائر على كلّ حرٍّ ذكرٍ مكلّفٍ قادرٍ كالقيام بعلوم الشرع والفتوى والضرّ عن المسلمين والقضاء والشهادة والإمامة والأمر بالمعروف والحِرَفِ المهمّة وردّ السلام وتجهيز الميّت وفكّ الأسير وتعيّن بفجْء العدوّ وان على امرأة وعلى قربهم ان عجزوا وبتعيين الإمام وسقط بمرض وصبًا وجنونٍ وعمًى وعرجٍ وأنوثةٍ وعجزٍ عن محتاج له ورقٍّ ودَيْنٍ حلّ كوالدين في فرض كفاية ببحرٍ او خطرٍ لا جدٍّ والكافرُ كغيره في غيره ودُعوا للإسلام ثم جزيةٍ بمحلّ يُؤْمَن والّا قوتلوا وقُتلوا الّا المرأة الّا في مقاتلتها والصبيّ والمعتوه كشيخ فانٍ وزمنٍ واعمى وراهبٍ منعزلٍ بديْرٍ او صومعةٍ بلا رأيٍ وتُرِكَ لهم الكفاية فقط واستغفر قاتلهم كمن لم تبلغه دعوة وان حِيزوا فقيمتهم والراهبُ والراهبةُ حرّان بقطع ماء وآلةٍ وبنارٍ ان لم يمكن غيرها ولم يكن فيهم مسلم وان بسفن وبالحصن بغير حرق وتغريقٍ مع ذُرّيّة وان تترّسوا بذرّيّة تُركوا الا لخوف وبمسلم لم يُقصد الترس ان لم يخف على اكثر المسلمين وحرم نبلُ سمٍّ واستعانةٌ بمشرك الا لخدمة وإرسالُ مصحفٍ لهم وسفرٌ به لأرضهم كمرأة الا في جيش أمِن وفرارٌ ان بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفا الا تحرُّفا او تحيُّزا ان خِيف والمُثلةُ وحملُ راسٍ لبلد او والٍ وخيانةُ أسيرٍ ائتُمِن طائعا ولو على نفسه والغلولُ وأُدِّب ان ظهر عليه وجاز أخذُ محتاجٍ نعلًا وحزاما وإبرةً وطعاما وإن نعما وعلفا كثوبٍ وسلاحٍ ودابّةٍ ليَرُدَّ وردّ الفضلُ ان كثُر فإن تعذّر تُصُدِّق به ومضت المبادلة بينهم